SFRATTO SICURO
AVV. DANILO ANSALONE

GUIDA PER
IL PROPRIETARIO

FISCO E LOCAZIONI

# Il fisco e i canoni di locazione

## *e quando l'inquilino non paga*

Come si tassano gli affitti, in regime ordinario, con la cedolare secca e per le società; e che cosa cambia quando l'inquilino non paga: abitazioni e locali commerciali, credito d'imposta, IVA e imposta di registro.

**PARTE 1 · COME SI TASSANO I CANONI**
IRPEF o **cedolare secca**, registro e IVA, immobili delle società.

**PARTE 2 · SE L'INQUILINO NON PAGA**
Abitazioni: **stop alle imposte** dall'intimazione. Negozi: si paga fino alla fine del contratto.

INDICE


01 Il regime ordinario p. 2
02 La cedolare secca p. 3
03 Registro, bollo e IVA p. 4
04 Società e imprese p. 5
05 Se l'inquilino non paga: la regola p. 6
06 Abitazioni: lo stop alle imposte p. 7
07 Abitazioni: il credito d'imposta p. 8
08 Cedolare secca e morosità p. 9
09 Locali commerciali p. 10
10 Società, IVA e registro p. 11
11 Riepilogo e documenti p. 12
12 Domande frequenti e contatti p. 13

PARTE 1 · COME SI TASSANO I CANONI

01 · IL REGIME ORDINARIO

# Il canone di locazione è un reddito fondiario

Per chi affitta un immobile come privato, il canone non è un reddito «di lavoro» ma un **reddito fondiario**: si somma agli altri redditi e sconta l'IRPEF a scaglioni, più le addizionali regionale e comunale. In alternativa, per le abitazioni, si può scegliere la cedolare secca (pagina 3).

ART. 37, COMMA 4-BIS, TUIR

*«Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 5 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario [...], il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione»*

## COME SI CALCOLA IL REDDITO DA DICHIARARE

**1 · Il canone**
Si parte dal canone annuo previsto dal contratto, non da quello incassato.

**2 · La riduzione**
Il canone si riduce del 5% a titolo forfettario (25% a Venezia centro e isole della laguna, 35% per gli immobili di interesse storico o artistico).

**3 · Il confronto**
Si dichiara il valore più alto tra il canone ridotto e la rendita catastale rivalutata del 5%.

## Un esempio

CANONE ANNUO
**9.600 €**
800 € al mese

MENO IL 5%
**9.120 €**
reddito da dichiarare

CANONE CONCORDATO
**6.384 €**
ulteriore riduzione del 30%

L'esempio presuppone una rendita catastale più bassa del canone ridotto, come accade di solito. L'imposta dipende poi dall'aliquota IRPEF del proprietario e dalle addizionali del suo Comune e della sua Regione.

**Il canone concordato**
Per i contratti a canone concordato nei Comuni ad alta tensione abitativa, il reddito si riduce di un ulteriore 30% (art. 8, legge 431/1998).

**Nella dichiarazione**
Il reddito dell'immobile si indica nel quadro dei fabbricati: quadro B del modello 730 o quadro RB del modello Redditi.

PARTE 1 · COME SI TASSANO I CANONI

02 · LA CEDOLARE SECCA

# Un'imposta fissa al posto dell'IRPEF

La **cedolare secca** è un'imposta sostitutiva: al posto dell'IRPEF e delle addizionali si paga un'aliquota fissa sul canone. Sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sul contratto, sulle proroghe e sulla risoluzione (art. 3, d.lgs. 23/2011).

**21%**

**Canone libero**

Sul canone annuo stabilito nel contratto.

**10%**

**Canone concordato**

Nei comuni ad alta tensione abitativa, in quelli con carenza di abitazioni (tra cui i capoluoghi di provincia) e nei comuni colpiti da calamità.

### Chi può sceglierla

· Il proprietario **persona fisica**, non nell'esercizio di un'impresa o di una professione.

· Per **abitazioni** locate a uso abitativo, con le pertinenze.

· Rinunciando, con raccomandata all'inquilino, all'aggiornamento ISTAT del canone.

### E i negozi?

Per i negozi (categoria C/1, fino a 600 metri quadrati) la cedolare al 21% era ammessa solo per i contratti stipulati nel 2019, che ne beneficiano per la loro durata. Per gli altri locali commerciali non è prevista.

## Che cosa occorre sapere

- ✓ **Si paga sul canone intero** previsto dal contratto, senza la riduzione del 5%; il reddito non può comunque essere inferiore alla rendita catastale.
- ✓ **L'opzione si esercita** alla registrazione del contratto (modello RLI) o, per gli anni successivi, entro il termine per il versamento annuale dell'imposta di registro.
- ✓ **Durante l'opzione il canone non si aggiorna**, nemmeno all'indice ISTAT, anche se il contratto lo prevede.
- ✓ **Per gli affitti brevi** (fino a 30 giorni) l'aliquota è del 21% per un immobile scelto dal proprietario e del 26% per il secondo (art. 4, d.l. 50/2017); dal 2026, con più di due appartamenti l'attività si presume d'impresa e la cedolare non si applica.

**Conviene sempre?** Di solito sì per chi ha redditi medio-alti, perché l'aliquota fissa è più bassa di quella IRPEF marginale. Per chi ha redditi bassi o detrazioni da recuperare, il regime ordinario può essere più vantaggioso: la scelta va fatta caso per caso con il commercialista.

PARTE 1 · COME SI TASSANO I CANONI

03 · REGISTRO, BOLLO E IVA

# Le imposte sul contratto

Oltre all'imposta sul reddito, il contratto di locazione sconta l'**imposta di registro** e l'**imposta di bollo**. L'IVA riguarda solo i proprietari che agiscono come imprese. Con la cedolare secca registro e bollo non sono dovuti.

| REGISTRO | Abitazioni | Locali commerciali |
|---|---|---|
| **Aliquota** | 2% del canone annuo (base ridotta al 70% per il canone concordato) | 1% se il proprietario è un'impresa o un professionista che loca l'immobile nell'ambito della propria attività; 2% negli altri casi |
| **Minimo** | 67 € il primo anno | 67 € il primo anno |
| **Come si paga** | Ogni anno entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, oppure una volta per tutta la durata con uno sconto | Ogni anno o per tutta la durata, come per le abitazioni |
| **Chi paga** | Locatore e inquilino in parti uguali, salvo patto diverso; verso il fisco ne rispondono entrambi | Locatore e inquilino in parti uguali, salvo patto diverso; verso il fisco ne rispondono entrambi |
| **Proroga, risoluzione, cessione** | Proroga: 2% del canone del periodo; risoluzione: 67 € (nulla con la cedolare); cessione senza corrispettivo: 67 €. Modello RLI entro 30 giorni | Proroga: 1% o 2% del canone del periodo; risoluzione e cessione senza corrispettivo: 67 €. Modello RLI entro 30 giorni |

### Imposta di bollo

16 € ogni quattro facciate (e comunque ogni cento righe) per ciascuna copia del contratto registrata. Con la cedolare secca non si paga.

### Registrazione obbligatoria

Il contratto si registra entro 30 giorni dalla firma o dalla decorrenza, se anteriore. Un contratto non registrato è nullo (art. 1, comma 346, legge 311/2004); la registrazione tardiva lo sana con effetto dalla firma (Cass. Sez. Un. n. 23601/2017).

IVA

### Solo per le imprese

Il privato che affitta non applica l'IVA. Per le imprese le locazioni sono di regola **esenti** (art. 10, n. 8, d.P.R. 633/1972); l'impresa può però scegliere di applicare l'IVA sui locali commerciali (22%) e, in casi particolari, sulle abitazioni che ha costruito o ristrutturato o sugli alloggi sociali (10%).

PARTE 1 · COME SI TASSANO I CANONI

04 · SOCIETÀ E IMPRESE

# Quando il proprietario è una società

Se l'immobile appartiene a una società o a un imprenditore che lo tiene nell'impresa, il canone entra nel **reddito d'impresa** e sconta l'IRES (24%) o l'IRPEF dell'imprenditore, oltre all'IRAP quando dovuta. La cedolare secca non è mai ammessa.

IMMOBILI «PATRIMONIO»

### Tenuti solo per essere affittati

Il reddito si calcola con le regole dei fabbricati: canone ridotto delle spese di manutenzione ordinaria documentate, fino al 15% del canone, se è più alto della rendita catastale. Le altre spese relative all'immobile non si deducono (art. 90, comma 2, TUIR), salvo regole particolari, per esempio per gli interessi passivi.

IMMOBILI STRUMENTALI O MERCE

### Usati nell'attività o destinati alla vendita

Il canone è un ricavo dell'impresa. I costi dell'immobile (ammortamento, manutenzioni, interessi, imposte) si deducono secondo le regole del reddito d'impresa.

## Il principio di competenza

Nel reddito d'impresa i canoni concorrono al reddito dell'esercizio in cui **maturano**, non in quello in cui vengono incassati (art. 109 TUIR). Per gli immobili strumentali o merce, quando l'inquilino non paga conta soprattutto la possibilità di dedurre la **perdita sul credito**; per le abitazioni «patrimonio» valgono invece le regole dei fabbricati (pagina 11).

### Registro e IVA

Per la società valgono le regole di pagina 4: locazioni di regola esenti da IVA, con possibilità di scegliere l'IVA sui locali commerciali; registro all'1% sugli immobili strumentali, al 2% sulle abitazioni (67 € in misura fissa se la locazione è soggetta a IVA).

### Il professionista o la ditta individuale

Se l'immobile non è iscritto tra i beni dell'impresa o dello studio, il titolare lo affitta come privato e si applicano le regole delle pagine 2 e 3.

**Da verificare sempre con il commercialista:** la qualifica dell'immobile (patrimonio, strumentale o merce) cambia il calcolo del reddito e il trattamento dei crediti non incassati.

### Un esempio: immobile «patrimonio» locato

| CANONE ANNUO | SPESE DOCUMENTATE | REDDITO |
|---|---|---|
| **12.000 €** | **2.500 €** | **10.200 €** |
| | deducibili fino a 1.800 € (15%) | se superiore alla rendita |

PARTE 2 · SE L'INQUILINO NON PAGA

05 · SE L'INQUILINO NON PAGA: LA REGOLA

# Le imposte si pagano anche sugli affitti non incassati

Il reddito di un immobile si tassa perché lo si possiede, non perché si incassa denaro. Per un immobile affittato il reddito è il canone del contratto, che va dichiarato anche se l'inquilino non lo ha pagato. La legge prevede però vie d'uscita diverse a seconda del tipo di immobile e di proprietario.

ART. 26, COMMA 1, TUIR

*«I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili»*

## Che cosa rischia chi non si muove

| CANONE | IN UN ANNO | IMPOSTA |
|---|---|---|
| **800 €** | **9.600 €** | **2.016 €** |
| al mese, non pagato da gennaio | mai incassati | con la cedolare al 21% |

Senza alcuna iniziativa il proprietario pagherebbe imposte su somme mai ricevute. Con il regime ordinario l'importo dipende dalla sua aliquota IRPEF, ma il problema è lo stesso.

## LE DISTINZIONI CHE CONTANO

**ABITAZIONI · PAGINE 7 E 8**
Con l'intimazione di sfratto o l'ingiunzione i canoni non incassati non si tassano; le imposte già pagate si recuperano con un credito d'imposta.

**CEDOLARE SECCA · PAGINA 9**
Valgono le stesse regole delle abitazioni in regime ordinario, con alcune particolarità.

**LOCALI COMMERCIALI · PAGINA 10**
Nessuna norma speciale: il canone si tassa finché il contratto è in vita. Per smettere di pagare bisogna farlo cessare.

**SOCIETÀ E IMPRESE · PAGINA 11**
Il canone è un ricavo per competenza: conta la deducibilità della perdita sul credito, con regole proprie.

PARTE 2 · SE L'INQUILINO NON PAGA

06 · ABITAZIONI: LO STOP ALLE IMPOSTE

# Con l'intimazione di sfratto, niente imposte sui canoni non incassati

ART. 26, COMMA 1, TUIR

*«I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento»*

## LE TRE CONDIZIONI

**1**

**Un'abitazione**

Immobile abitativo (categorie catastali A, esclusi gli uffici A/10) locato per abitarci.

**2**

**Un atto giudiziario**

L'intimazione di sfratto per morosità oppure un'ingiunzione di pagamento. Un semplice sollecito non basta.

**3**

**Canoni dal 2020**

Vale per i canoni non incassati dal 1° gennaio 2020, qualunque sia la data del contratto.

SENZA INTIMAZIONE

### Si paga sul canone

Tutto il canone del contratto entra nella dichiarazione, anche se non incassato.

CON INTIMAZIONE

### Si paga sulla rendita

Si dichiarano solo i canoni effettivamente incassati; se sono inferiori alla rendita catastale rivalutata, o se non si è incassato nulla, si tassa la rendita.

**Nella dichiarazione**

Nel quadro dei fabbricati (B del 730, RB del modello Redditi) si indica il canone incassato e, tra i «casi particolari», il codice 4.

**Se l'inquilino paga più tardi**

Le somme recuperate negli anni successivi si dichiarano nell'anno dell'incasso, con tassazione separata (artt. 17 e 21 TUIR).

**Conviene muoversi presto:** l'intimazione o l'ingiunzione deve essere notificata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno dei canoni non pagati; dopo, resta solo il credito d'imposta.

PARTE 2 · SE L'INQUILINO NON PAGA

07 · ABITAZIONI: IL CREDITO D'IMPOSTA

# Recuperare le imposte già pagate

Se in passato ha pagato imposte su canoni che poi non ha incassato, per esempio perché l'intimazione non era ancora partita, la legge consente di recuperarle con un **credito d'imposta**: una somma che si sottrae dalle imposte dovute o si chiede a rimborso.

ART. 26, COMMA 1, TUIR

*«Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare»*

## COME SI OTTIENE

1

### La convalida

Il procedimento di convalida accerta quali canoni non sono stati pagati.

2

### Il ricalcolo

Si rifanno i conti di ogni anno interessato, togliendo quei canoni: la differenza è il credito.

3

### L'utilizzo

Si indica nella dichiarazione (rigo G2 del 730, CR8 del modello Redditi) oppure si chiede a rimborso.

## Come è cambiata la regola

**CANONI FINO AL 2019**

Si tassavano fino alla fine del procedimento di convalida; dopo, si recuperava tutto con il credito d'imposta.

**CANONI DAL 2020**

Non si tassano già dall'intimazione (d.l. 34/2019 e d.l. 41/2021). Il credito resta per gli anni in cui si è pagato comunque.

### Dieci anni di tempo

Il diritto al credito si prescrive in dieci anni: si può tornare indietro anche su dichiarazioni di anni lontani.

### Se poi l'inquilino paga

Se l'inquilino paga in seguito canoni già usati per il credito, le somme incassate tornano tassabili, con tassazione separata.

PARTE 2 · SE L'INQUILINO NON PAGA

08 · CEDOLARE SECCA E MOROSITÀ

# Con la cedolare valgono le regole delle abitazioni

La cedolare secca sostituisce l'IRPEF, ma il canone resta un reddito fondiario. Per questo, quando l'inquilino non paga, si applicano le stesse regole viste per le abitazioni in regime ordinario.

## Che cosa cambia in pratica

- **Se la mancata percezione è provata** da intimazione o ingiunzione, entro il termine della dichiarazione, i canoni non incassati non entrano nella base della cedolare (art. 26, comma 1, TUIR).
- **Il credito d'imposta** spetta anche per la cedolare già versata su canoni poi accertati come non pagati nel procedimento di convalida.
- **Alla risoluzione** non si paga l'imposta di registro, ma la cessazione va comunque comunicata all'Agenzia delle Entrate con il modello RLI entro 30 giorni.

## L'esempio di pagina 6, con l'intimazione

SENZA INTIMAZIONE

**2.016 €**

cedolare al 21% su 9.600 € mai incassati

INTIMAZIONE A GENNAIO

**0 € sui canoni**

resta dovuta l'imposta sulla sola rendita catastale

### I negozi del 2019

Per i negozi C/1 locati nel 2019 con la cedolare non vale la regola delle abitazioni: si segue quella dei locali commerciali (pagina 10).

### Le somme incassate in ritardo

Se l'inquilino paga in seguito, le somme vanno dichiarate nell'anno dell'incasso. Si applica la tassazione separata IRPEF, salvo opzione per quella ordinaria, anche se il contratto era in cedolare.

**Il momento conta:** con la cedolare l'imposta si calcola sul canone intero: se l'intimazione o l'ingiunzione non arriva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa a quell'anno, si paga il 21% (o il 10%) su canoni mai incassati, recuperabile solo dopo la convalida con il credito d'imposta.

PARTE 2 · SE L'INQUILINO NON PAGA

09 · LOCALI COMMERCIALI

# Si paga finché il contratto è in vita

Per negozi, uffici e altri immobili non abitativi non esiste l'eccezione prevista per le abitazioni, nemmeno per i negozi locati nel 2019 con la cedolare secca. Secondo la Corte di cassazione, i canoni non pagati si tassano finché il contratto non cessa: con la **risoluzione** o con la **convalida dello sfratto** (da ultimo, Cass. n. 28742/2024 e n. 20678/2026).

1 **L'inquilino smette di pagare**
i canoni si dichiarano comunque

2 **Il contratto cessa**
convalida, clausola risolutiva, diffida o scadenza

3 **Si torna alla rendita**
da quel momento si tassa solo la rendita catastale

**Niente credito d'imposta**
Le imposte pagate sui canoni non incassati prima della cessazione non si recuperano: il credito vale solo per le abitazioni.

**Nessun effetto retroattivo**
La risoluzione non cancella i canoni già maturati: non si può farla risalire alla notifica dell'intimazione (Cass. n. 20678/2026).

## Come chiudere prima il periodo tassabile

1. **Clausola risolutiva espressa:** se il contratto la prevede, la dichiarazione di avvalersene risolve il contratto subito (art. 1456 c.c.).
2. **Diffida ad adempiere:** se l'inquilino non paga entro il termine assegnato, almeno 15 giorni, il contratto si risolve di diritto (art. 1454 c.c.).
3. **Sfratto rapido:** in ogni caso, prima arriva la convalida, prima si smette di pagare sul canone.

Per le prime due vie la Cassazione è in prevalenza favorevole (Cass. n. 15874/2026 e n. 20678/2026), ma una pronuncia isolata ha escluso l'effetto fiscale della risoluzione stragiudiziale (Cass. n. 5687/2024): la convalida resta la prova più solida.

**Dopo la cessazione**, ciò che l'inquilino deve per l'occupazione dei locali non è più canone ma un risarcimento: non si tassa come canone di locazione (Cass. n. 28742/2024).

PARTE 2 · SE L'INQUILINO NON PAGA

10 · SOCIETÀ, IVA E REGISTRO

# Le altre imposte quando l'inquilino non paga

Se il proprietario è una società o un'impresa, o se il contratto è soggetto a IVA, la morosità dell'inquilino ha effetti propri, diversi da quelli visti per i privati.

IVA

## Si fattura solo quando si incassa

Quando la locazione è soggetta a IVA (per esempio se il proprietario è un'impresa che ha optato per l'IVA), l'operazione si considera effettuata al momento del **pagamento** del canone (art. 6, comma 3, d.P.R. 633/1972). Se l'inquilino non paga, non si emette fattura e non si versa l'IVA.

Se la fattura è già stata emessa, l'IVA è dovuta: si recupera con una nota di variazione solo nei casi previsti dalla legge, come la risoluzione del contratto per i canoni non pagati, le procedure concorsuali o le procedure esecutive rimaste senza esito (art. 26, d.P.R. 633/1972).

## Registro: comunicare la fine del contratto

Quando il contratto si risolve, la risoluzione va comunicata all'Agenzia delle Entrate con il **modello RLI** entro 30 giorni, versando l'imposta di registro in misura fissa (67 €). Con la cedolare secca l'imposta non si paga, ma la comunicazione resta obbligatoria.

La registrazione della risoluzione è indispensabile: senza di essa la cessazione non vale verso il fisco e il canone continua a essere tassato (Cass. n. 746/2024).

SE IL PROPRIETARIO È UNA SOCIETÀ

**Strumentali, merce e patrimonio**

Per gli immobili strumentali o merce il canone maturato è un ricavo anche se non incassato. Per le abitazioni «patrimonio» la Cassazione applica invece la regola delle pagine 7 e 8: intimazione e credito d'imposta, ma nessuna deduzione della perdita (Cass. n. 26363/2026).

**La perdita sul credito**

Si deduce solo con elementi certi e precisi (art. 101, comma 5, TUIR): lo sfratto da solo non basta: servono prove dell'irrecuperabilità del credito e del suo importo (Cass. n. 21046/2021 e n. 15791/2026).

La legge considera certi, tra l'altro, i crediti di modesto importo (fino a 2.500 €, o 5.000 € per le imprese più grandi) scaduti da sei mesi, i crediti prescritti e quelli verso debitori sottoposti a procedure concorsuali.

**In pratica:** ogni atto del procedimento di sfratto (intimazione, ordinanza di convalida, verbale di pignoramento negativo) è anche un documento fiscale. Ne conservi sempre una copia e la consegni al commercialista.

PARTE 2 · SE L'INQUILINO NON PAGA

11 · RIEPILOGO E DOCUMENTI

# Tutto in un colpo d'occhio

| | **Abitazione** regime ordinario | **Abitazione** cedolare secca | **Locale commerciale** negozio, ufficio, ecc. |
|---|---|---|---|
| **Quando si smette di tassare il canone** | Canoni non incassati provati da intimazione o ingiunzione, entro la data della dichiarazione | Canoni non incassati provati da intimazione o ingiunzione, entro la data della dichiarazione | Dalla cessazione del contratto (risoluzione, convalida) |
| **Che cosa si tassa dopo** | Rendita catastale rivalutata (IRPEF) | Rendita catastale rivalutata (con la cedolare, se l'opzione è in corso) | Rendita catastale rivalutata |

## Da consegnare al commercialista

- ✓ Intimazione di sfratto con la prova della notifica
- ✓ Decreto ingiuntivo, se ottenuto
- ✓ Ordinanza di convalida o sentenza
- ✓ Dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva o diffida ad adempiere
- ✓ Ricevuta del modello RLI di risoluzione
- ✓ Prospetto annuale dei canoni incassati e non incassati

LA REGOLA D'ORO

**Prima parte l'azione, prima smette di pagare imposte su soldi che non ha.**

**Le date contano**

Per le abitazioni l'intimazione deve arrivare entro il termine della dichiarazione; per i locali commerciali conta la data di cessazione del contratto, registrata con il modello RLI.

LE NORME DI RIFERIMENTO

Artt. 26 e 37 TUIR · Artt. 90, 101 e 109 TUIR · Art. 8 legge 431/1998 · Art. 3-quinquies d.l. 34/2019 · Art. 6-septies d.l. 41/2021 · Artt. 17 e 21 TUIR · Art. 3 d.lgs. 23/2011 · Art. 17 e Tariffa, parte I, art. 5, d.P.R. 131/1986 · Artt. 6, 10 e 26 d.P.R. 633/1972 · Artt. 1454 e 1456 c.c. · Circ. AdE 7/E/2021 · Circ. Min. Finanze 150/E/1999

PARTE 2 · SE L'INQUILINO NON PAGA

12 · DOMANDE FREQUENTI

# I dubbi più comuni

**Ho mandato una lettera di sollecito: basta per non pagare le imposte?**
No. Per le abitazioni servono l'intimazione di sfratto per morosità o un'ingiunzione di pagamento; per i locali commerciali serve la cessazione del contratto. Un sollecito o una raccomandata di messa in mora non producono effetti fiscali.

**L'inquilino paga solo una parte del canone. Che cosa dichiaro?**
Per le abitazioni, dopo l'intimazione, si dichiarano le somme effettivamente incassate; se sono inferiori alla rendita catastale, si dichiara la rendita. Per i locali commerciali, finché il contratto è in vita, si dichiara il canone intero.

**Ho già presentato la dichiarazione con i canoni non incassati.**
Per le abitazioni, se la morosità viene poi accertata nel procedimento di convalida, può recuperare le imposte con il credito d'imposta, entro dieci anni. Se l'intimazione è stata notificata entro il termine di presentazione di quella dichiarazione, si può valutare con il commercialista una dichiarazione integrativa a favore.

**Il conduttore del negozio paga dopo la risoluzione del contratto.**
Le somme versate per l'occupazione successiva alla risoluzione hanno natura di risarcimento, non di canone. Il trattamento fiscale va verificato caso per caso con il commercialista.

SFRATTO SICURO

## Agire presto conviene *anche al fisco.*

Lo Studio avvia l'intimazione di sfratto, cura la risoluzione del contratto e Le consegna gli atti da girare al commercialista, perché non paghi imposte su canoni che non ha incassato.

CONTATTI

**Avv. Danilo Ansalone**
Via F.P. Volpe n. 2
84122 Salerno

Tel. 089 0978260
Cell. 328 948 0142
consulenza@daniloansalone.it
sfrattosicuro.it

La presente guida ha finalità esclusivamente informative, descrive le regole in termini generali secondo la normativa e la giurisprudenza vigenti a ottobre 2026 e non costituisce consulenza fiscale. Gli adempimenti dichiarativi vanno sempre verificati con il proprio commercialista.